SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3331551 - SP (2026/0307672-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	ROBISON MARCILIO DE ANDRADE
ADVOGADO	:	RICARDO FRANCO - SP110239
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). LIMITE MÁXIMO. SÚMULA 415/STJ. PENA EM CONCRETO. PRAZO DE QUATRO ANOS. LAPSO CONSUMADO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Intimada a defesa da decisão de inadmissão do recurso especial em 4/5/2026, o agravo em recurso especial foi interposto apenas em 21/5/2026, fora do prazo de 15 dias corridos previsto no art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do CPC, e no art. 798 do CPP. A intempestividade é reconhecida pelo próprio agravante e não foi comprovada causa de suspensão ou prorrogação do prazo, de modo que se mantém o não conhecimento do recurso.

2. A intempestividade do recurso não impede o exame, de ofício, de ilegalidade flagrante. Nos termos da Súmula 415/STJ, o período de suspensão do prazo prescricional decorrente do art. 366 do CPP é regulado pelo máximo da pena cominada, segundo as regras do art. 109 do Código Penal.

3. No caso, o recebimento da denúncia por estelionato (art. 171, caput, do CP, pena máxima de 5 anos) ocorreu em 5/11/2007, e o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 10/7/2008, com fundamento no art. 366 do CPP. A suspensão do prazo prescricional estava limitada a 12 anos (art. 109, III, do CP), esgotando-se em 10/7/2020, data a partir da qual a prescrição voltou a correr, ainda que o processo tenha permanecido formalmente suspenso até 24/3/2023.

4. Fixada a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, do CP), não influindo a reincidência no

Documento eletrônico VDA61565776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2026. Código de Controle do Documento: 1f022b4f-e755-46f0-b202-14cae9fd6bfb

prazo da prescrição da pretensão punitiva (Súmula 220/STJ). Entre 10/7/2020 e a publicação da sentença condenatória, em 19/8/2025, transcorreram mais de 4 anos, consumando-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
5. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, contudo conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61565776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2026. Código de Controle do Documento: 1f022b4f-e755-46f0-b202-14cae9fd6bfb

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3331551 - SP (2026/0307672-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	ROBISON MARCILIO DE ANDRADE
ADVOGADO	:	RICARDO FRANCO - SP110239
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA PRÓPRIA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 366 DO CPP). LIMITE MÁXIMO. SÚMULA 415/STJ. PENA EM CONCRETO. PRAZO DE QUATRO ANOS. LAPSO CONSUMADO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Intimada a defesa da decisão de inadmissão do recurso especial em 4/5/2026, o agravo em recurso especial foi interposto apenas em 21/5/2026, fora do prazo de 15 dias corridos previsto no art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do CPC, e no art. 798 do CPP. A intempestividade é reconhecida pelo próprio agravante e não foi comprovada causa de suspensão ou prorrogação do prazo, de modo que se mantém o não conhecimento do recurso.

2. A intempestividade do recurso não impede o exame, de ofício, de ilegalidade flagrante. Nos termos da Súmula 415/STJ, o período de suspensão do prazo prescricional decorrente do art. 366 do CPP é regulado pelo máximo da pena cominada, segundo as regras do art. 109 do Código Penal.

3. No caso, o recebimento da denúncia por estelionato (art. 171, caput, do CP, pena máxima de 5 anos) ocorreu em 5/11/2007, e o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 10/7/2008, com fundamento no art. 366 do CPP. A suspensão do prazo prescricional estava limitada a 12 anos (art. 109, III, do CP), esgotando-se em 10/7/2020, data a partir da qual a prescrição voltou a correr, ainda que o processo tenha permanecido formalmente suspenso até 24/3/2023.

4. Fixada a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, do CP), não influindo a reincidência no prazo da prescrição da pretensão punitiva (Súmula 220/STJ). Entre

Documento eletrônico VDA61566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 2fd1d281-9712-4671-bbcf-c770f4b596e4

10/7/2020 e a publicação da sentença condenatória, em 19/8/2025, transcorreram mais de 4 anos, consumando-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
5. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ROBISON MARCILIO DE ANDRADE contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade (e-STJ fl. 634).

Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 171, *caput*, c/c o art. 61, I, do Código Penal, às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, afastando a preliminar de prescrição ao considerar suspenso o prazo prescricional durante todo o período em que o processo permaneceu suspenso com fundamento no art. 366 do CPP, de 10/7/2008 a 24/3/2023 (e-STJ fls. 568/571).

O recurso especial, em que se pleiteava o reconhecimento da prescrição e o abrandamento do regime, foi inadmitido na origem, e a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque intimada a parte da decisão de inadmissão em 4/5/2026, o agravo foi interposto somente em 21/5/2026, fora do prazo de 15 dias corridos, sem que a parte, intimada para tanto, comprovasse causa de suspensão ou prorrogação do prazo.

Nas razões do regimental (e-STJ fls. 639/649), o agravante reconhece que o agravo em recurso especial foi protocolado após o prazo de 15 dias corridos, mas sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.

Afirma que, nos termos da Súmula 415/STJ e do Tema 438/STF, a suspensão do prazo prescricional determinada em 10/7/2008 não poderia ultrapassar 12 anos, correspondentes à prescrição pela pena máxima do art. 171, *caput*, do Código Penal, de modo que o prazo voltou a correr em 10/7/2020; e que, fixada a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, sem recurso da acusação, o prazo de 4 anos se consumou em 10/7/2024, antes da publicação da sentença, em 19/8/2025. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado, para que se declare extinta a punibilidade, ou, subsidiariamente, a concessão de *habeas corpus* de ofício, com o prequestionamento dos dispositivos que indica.

Documento eletrônico VDA61566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 2fd1d281-9712-4671-bbcf-c770f4b596e4

Impugnação do Ministério Público do Estado de São Paulo às e-STJ fls. 655/657.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo, às e-STJ fls. 672/676.

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental não merece provimento quanto ao conhecimento do agravo em recurso especial. Contudo, verifica-se a ocorrência de ilegalidade flagrante, a autorizar a concessão de *habeas corpus* de ofício.

A decisão agravada assentou que a parte foi intimada da decisão de inadmissão do recurso especial em 4/5/2026 e que o agravo foi interposto somente em 21/5/2026, quando já escoado o prazo legal. O próprio agravante reconhece que o prazo, em matéria penal, é de 15 dias corridos e que o agravo foi protocolado após o seu termo final. Com efeito, é "manifestamente intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.º, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal" o recurso apresentado após esse lapso (AgRg no REsp n. 1.925.804/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2021). Intimado para comprovar eventual causa de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (e-STJ fl. 632). Mantém-se, portanto, o não conhecimento do agravo em recurso especial.

A intempestividade do recurso, todavia, não impede que esta Corte examine, de ofício, a existência de ilegalidade patente, inclusive no que concerne à extinção da punibilidade pela prescrição. E, no caso, a ilegalidade está evidenciada pelos marcos temporais expressamente consignados no acórdão recorrido, sem necessidade de qualquer incursão em matéria probatória.

Nos termos da Súmula 415/STJ, "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada". Nessa linha, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, findo o prazo máximo de suspensão processual a que se refere o art. 366 do CPP, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal, nos termos da Súmula n. 415/STJ, e citado o réu por edital, por não ter sido localizado, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica" (AgRg

Documento eletrônico VDA61566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 2fd1d281-9712-4671-bbcf-c770f4b596e4

no REsp n. 1.789.993/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/5/2020).

Na espécie, o fato ocorreu em 18/11/2005, a denúncia foi recebida em 5/11/2007, e o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 10/7/2008, com fundamento no art. 366 do CPP, sendo a suspensão revogada apenas em 24/3/2023, após a localização e a citação pessoal do acusado (e-STJ fls. 568/571).

O crime de estelionato (art. 171, *caput*, do CP) tem pena máxima de 5 anos de reclusão, à qual corresponde o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP). A suspensão do prazo prescricional, portanto, não podia exceder 12 anos, esgotando-se em 10/7/2020. A partir dessa data, a prescrição voltou a correr, ainda que o processo tenha permanecido formalmente suspenso até 24/3/2023.

A pena foi definitivamente fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, com trânsito em julgado para a acusação em 19/3/2026, de modo que a prescrição se regula pela pena aplicada (art. 110, § 1º, do CP), verificando-se em 4 anos (art. 109, V, do CP). A reincidência do agravante não altera esse prazo, uma vez que "a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva" (Súmula 220/STJ).

Assim, desconsiderado o período anterior à suspensão, transcorreram, entre 10/7/2020 e a publicação da sentença condenatória, em 19/8/2025, mais de 5 anos, lapso superior ao quadriênio prescricional. O Tribunal de origem, ao afastar a prescrição, computou como suspenso todo o intervalo entre 10/7/2008 e 24/3/2023, sem observar o limite estabelecido pela Súmula 415/STJ, o que configura ilegalidade flagrante.

Fica prejudicado, por consequência, o pedido de prequestionamento formulado no regimental.

Por essas razões, **nego provimento** ao agravo regimental. Contudo, **concedo *habeas corpus* de ofício** para declarar extinta a punibilidade do agravante, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61566021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 2fd1d281-9712-4671-bbcf-c770f4b596e4

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0307672-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.331.551 / SP**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00059397620068260510 59397620068260510

EM MESA JULGADO: 03/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	ROBISON MARCILIO DE ANDRADE
ADVOGADO	:	RICARDO FRANCO - SP110239
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	ROBISON MARCILIO DE ANDRADE
ADVOGADO	:	RICARDO FRANCO - SP110239
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA61479350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/11/2026 19:05:28
Código de Controle do Documento: 74CAE788-3B84-451D-834D-57604608C3FD